Estratégia Concursos

Aula 13

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Penal

Autor:
Telma Vieira

28 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sumário

1. Introdução 2

2. Regras para a execução do Simulado 2

3. O que fazer após a conclusão do simulado 3

4. Questões 3

5. Questões Comentadas 5

6. Gabarito 9

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. INTRODUÇÃO

Oi pessoal, tudo bem? Neste relatório faremos nosso primeiro simulado contemplando questões sobre os seguintes assuntos:

- ✓ Dos crimes contra a Administração da justiça e Finanças Públicas.

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste real em condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que é melhor errar agora do que no dia da prova. Os erros devem ser vistos como uma oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo.

Assim como será no dia da sua prova, esse simulado também está sujeito a algumas regras básicas, sendo somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução, para que o resultado tenha alguma relevância.

2. REGRAS PARA A EXECUÇÃO DO SIMULADO

1. O simulado deve ser **feito sem consulta**;

2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 10 minutos**, marcados no relógio;

3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**;

4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender novos conteúdos e fixar os já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para:

1. Revisar com atenção todos os seus erros;
2. Revisar com atenção todos os pontos que foram objeto de dúvida ao longo do simulado, mesmo que tenha acertado (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. Ajustar as suas anotações e marcações, se for necessário.

Lembrando que nosso objetivo com o simulado não é esgotar a matéria, mas sim, trazer questões para ajudar na fixação do conteúdo.

4. QUESTÕES

1- Maysa, sabendo que o estabelecimento comercial de Alex havia sido multado há poucos minutos pelo fiscal da vigilância sanitária Pedro, solicita ao comerciante Certa quantia em dinheiro, alegando poder influir no ato praticado pelo funcionário público de modo que o auto de infração seria descartado. No entanto, Alex, percebendo estranho a conduta de Maysa, recusa-se a entregar a vantagem. Nesse caso, Maysa:

a) Responderá pelo crime de exploração de prestígio.

b) Responderá pelo crime de corrupção ativa.

c) Praticou conduta atípica, uma vez que não chegou a auferir a vantagem solicitada ao agente.

d) Praticou o crime de tráfico de tráfico de influência.

e) Responderá pelo crime de favorecimento real.

2- Acerca do crime de Reingresso de estrangeiro expulso, assinale a alternativa incorreta.

a) É punível com pena de reclusão de um a cinco anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

b) Segundo a doutrina, trata-se de crime de mão própria, só podendo ser

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

praticado pelo estrangeiro expulso, não cabendo coautoria.

c) É considerado pela jurisprudência do STJ como crime permanente, possibilitando a prisão do agente a qualquer tempo.

d) O crime se consome quando o agente, regularmente expulso, retorna voluntariamente transpondo as fronteiras terrestres ou adentrando o espaço aéreo, ou ainda, o mar territorial.

e) Não configura o referido crime, a recusa do estrangeiro expulso em deixar o país.

3. Em relação aos crimes contra a as finanças públicas, assinale a alternativa incorreta:

a) Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, sem prévia autorização legislativa, só será crime contra as finanças públicas se se tratar de operação de crédito interno.

b) O tipo penal previsto no artigo 359-B, do CP (Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei) é formal.

c) É cabível a tentativa no crime de "Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa."

d) O tipo penal previsto no artigo 359-D, do CP (Ordenar despesa não autorizada por lei) possui um elemento normativo consistente na expressão "não autorizada em lei", tratando-se, deste modo, de lei penal em branco homogênea.

e) O crime previsto no artigo 359-G, do CP, é crime formal, consumando-se quando o agente público ordena, autoriza ou executa o ato de aumento de despesa com pessoal, nos últimos 180 dias de mandato ou legislatura, independentemente da comprovação de prejuízo econômico ao erário.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. Questões Comentadas

1- Maysa, sabendo que o estabelecimento comercial de Alex havia sido multado há poucos minutos pelo fiscal da vigilância sanitária Pedro, solicita ao comerciante Certa quantia em dinheiro, alegando poder influir no ato praticado pelo funcionário público de modo que o auto de infração seria descartado. No entanto, Alex, percebendo estranho a conduta de Maysa, recusa-se a entregar a vantagem. Nesse caso, Maysa:

a) Responderá pelo crime de exploração de prestígio.

b) Responderá pelo crime de corrupção ativa.

c) Praticou conduta atípica, uma vez que não chegou a auferir a vantagem solicitada ao agente.

d) Praticou o crime de tráfico de tráfico de influência.

e) Responderá pelo crime de favorecimento real.

Comentários

Maysa, no caso em comento, praticou o crime de tráfico de influência, portanto correta a Letra D.

Tráfico de Influência *(Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)*

Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função: *(Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)*

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. *(Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995)*

Parágrafo único - A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário.

a) ERRADA. Cuidado para não confundir o crime supratranscrito com o crime de exploração de prestígio. Nesse último, o agente solicita ou recebe a vantagem a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha sendo considerado crime contra a Administração da Justiça.

Exploração de prestígio

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 357 - Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha:
>
> Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.
>
> Parágrafo único - As penas aumentam-se de um terço, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.

b) ERRADA. Na corrupção ativa o agente OFERECE ou PROMETE à FUNCIONÁRIO PÚBLICO vantagem indevida. Veja que nada disso ocorreu no caso descrito no enunciado.

> Corrupção ativa
>
> Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
>
> Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

c) ERRADA. O crime cometido foi, como dito, o de tráfico de influência. Para a consumação deste crime, bastou que Maysa solicitasse a vantagem indevida a pretexto de influir no ato do funcionário público, sem a necessidade da efetiva aquisição da vantagem.

e) ERRADA.

> Favorecimento real
>
> Art. 349 - Prestar a criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:
>
> Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Gabarito Letra D

2- Acerca do crime de Reingresso de estrangeiro expulso, assinale a alternativa incorreta.

a) É punível com pena de reclusão de um a cinco anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

b) Segundo a doutrina, trata-se de crime de mão própria, só podendo ser praticado pelo estrangeiro expulso, não cabendo coautoria.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) É considerado pela jurisprudência do STJ como crime permanente, possibilitando a prisão do agente a qualquer tempo.

d) O crime se consome quando o agente, regularmente expulso, retorna voluntariamente transpondo as fronteiras terrestres ou adentrando o espaço aéreo, ou ainda, o mar territorial.

e) Não configura o referido crime, a recusa do estrangeiro expulso em deixar o país.

Comentários

a) ERRADA. A pena é de 1 a 4 anos.

> **Reingresso de estrangeiro expulso**
>
> Art. 338 - Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso:
>
> Pena - reclusão, de um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena.

b), d) e e) CERTAS. É como entende a doutrina majoritária nacional.

c) CERTA. Vide, (Conflito de Competência) CC 40.338/RS - STJ.

Gabarito Letra A

3. Em relação aos crimes contra a as finanças públicas, assinale a alternativa incorreta:

a) Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, sem prévia autorização legislativa, só será crime contra as finanças públicas se se tratar de operação de crédito interno.

b) O tipo penal previsto no artigo 359-B, do CP (Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei) é formal.

c) É cabível a tentativa no crime de "Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa."

d) O tipo penal previsto no artigo 359-D, do CP (Ordenar despesa não autorizada por lei) possui um elemento normativo consistente na expressão "não autorizada em lei", tratando-se, deste modo, de lei penal em branco homogênea.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) O crime previsto no artigo 359-G, do CP, é crime formal, consumando-se quando o agente público ordena, autoriza ou executa o ato de aumento de despesa com pessoal, nos últimos 180 dias de mandato ou legislatura, independentemente da comprovação de prejuízo econômico ao erário.

Comentários:

Vamos analisar as assertivas:

a) ERRADO. De acordo com o artigo 359-A, do CP, "Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa".

b) CERTA. O tipo previsto no artigo 359-B, do CP, é crime formal, consumando-se no momento da prática da conduta legalmente descrita, independentemente da lesão ao erário.

c) CERTA. Trata-se de crime previsto no artigo 359-C, do CP, sendo cabível tentativa em ambas as modalidades do delito.

d) CERTA. Trata-se de lei penal em branco homogênea, pois depende da análise da legislação orçamentário-financeira.

e) CERTA. É crime formal, consumando-se quando o agente público ordena, autoriza ou executa o ato de aumento de despesa com pessoal, nos últimos 180 dias de mandato ou legislatura, independentemente da comprovação de prejuízo econômico ao erário.

GABARITO: LETRA A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. GABARITO

1- Letra D

2- Letra A

3- Letra A

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.